

한 국 관 광 공 사 감 사

주의 요구

감 사 명 : 2025년 4분기 행동강령 이행실태 점검 및 공직기강 복무감사

제 목 : 수의계약 체결 시 비교견적 절차 및 민원 응대 시 개인정보 처리 부적정

관계부서 : ●●지사

내 용

1. 업무 개요

공사 ☆☆팀은 202#년 #월 “◇◇” 연구 용역(이하 “해당 연구 용역”이라 한다) 계약을 ■■(이하 “수행업체”라 한다)와 체결하고 해당 연구 용역을 같은 해 #월까지 진행하였다.

그런데 2025. 4. 17. 해당 연구 용역과 관련하여 수행업체가 인건비를 부정하게 지급 받았다는 신고가 국민권익위원회에 접수되었고,¹⁾ 국민권익위원회는 이에 대해 조사한 후 인건비 부정 지급에 대해서는 종결처리하면서 공사의 해당 연구 용역 담당자가 계약 체결 과정에서 수의계약 체결 절차를 위반, 수행업체에 이익을 준 것이 「임직원행동강령규정」 제22조에 어긋나는지 조사가 필요하다는 등의 취지로 이를 문화체육관광부 및 경찰청으로 이첩하였으며,²⁾ 문화체육관광부는 이를 다시 공사에 이첩하였다.

1) 2025부패##호 “공공기관 연구용역 관련 부패신고”

2) 경찰청에 이첩된 취지는 이러한 행위가 「형법」 제314조에 따른 업무방해, 제317조에 따른 업무상비밀누설에 해당하는지 수사가 필요하다는 것임

2. 관계 법령 및 판단기준

가. 이권 개입 등의 금지 조항 적용 여부

「임직원행동강령규정」 제22조에 따르면 임직원은 자신의 직위를 직접 이용하여 부당한 이익을 얻거나 타인이 부당한 이익을 얻도록 해서는 아니 된다.

이와 같은 내용을 정하고 있는 「공무원 행동강령」(대통령령) 제10조에 대한 국민권익위원회의 업무편람에 따르면 해당 조항은 공무원이 직무상 우월적 지위를 이용하여 자신 또는 타인의 부당한 이익을 도모하는 행위를 금지함으로써 공정한 공직사회 풍토를 조성하고자 하는 조항이고, 적용 예시로는 직무 관련 업체에 요청하여 지인의 판매 상품을 구입해 주도록 하는 행위, 특정인 채용을 위해 후보자들의 평가 점수를 자의적으로 조정하는 행위, 공무원의 요청을 받은 공공기관 직원이 공무원 모친의 요청사항을 우선 처리하라고 지시하는 행위 등이 나와 있다.

그런데 본 건의 경우 공사 담당자가 우월적 지위를 이용해 공사의 다른 임직원, 수행업체나 다른 연구 용역 기관에 부당한 압력을 행사한 것으로 판단되는 사안이 없어 이권 개입 금지에 관한 조항보다는 계약 절차에 관한 법률 및 내규를 위반한 사례로 보이고, 계약 절차 위반에 대해서는 관계 법령 및 공사 내규에 더 구체적인 규율 조항이 있으며, 타 기관에서 유사한 상황에 대해 처분한 사례에서도 계약 관련 법령 등을 적용한 점³⁾을 감안하면 본 건에는 「임직원행동강령규정」 제22조가 아닌 직접적인 계약 질서 규율 조항을 적용하는 것이 적절한 것으로 보인다.

나. 적용 가능 법령 등

3) 2025년 감사원 ◆◆공사 감사 사례 등

「임직원행동강령규정」 제30조 제1항에 따르면 임직원은 공사에서 시행하는 모든 공사, 용역, 입찰, 계약 및 계약이행 등에 있어서 관계 법령에서 정한 절차에 따라 공정하고 투명하게 업무를 수행하여야 한다.

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」(이하 “국가계약법”이라 한다) 제7조에 따르면 계약담당공무원은 계약을 체결하려면 일반경쟁에 부쳐야 하지만, 계약의 목적, 성질, 규모 등을 고려하여 필요하다고 인정되면 대통령령으로 정하는 바에 따라 수의계약을 할 수 있다.

국가계약법 시행령 제26조 제1항 제5호 가목 4)에 따르면 추정가격이 2천만 원 초과 1억 원 이하인 계약 중 학술연구·원가계산·건설기술 등과 관련된 계약으로서 특수한 지식·기술 또는 자격을 요구하는 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약은 수의계약할 수 있고, 같은 시행령 제30조 제1항에 따르면 계약담당공무원은 수의계약을 체결하려는 경우에는 2인 이상으로부터 견적서를 받아야 한다. 공사의 「계약업무처리규정」 제14조 역시 같은 취지로 되어 있다.

한편 기획재정부에 따르면 국가계약법 시행령 상 1인의 사업자가 타 사업자의 견적서를 대신하여 제출하는 것을 금지하는 명문의 규정은 없으나, 2인 이상의 견적서 제출제도의 취지가 발주기관이 여러 사업자가 제출하는 견적내용을 종합적으로 고려하여 계약상대자 및 계약금액을 합리적으로 결정토록 하기 위한 것임을 감안할 때, 2인 이상으로부터 견적서를 제출 받는다는 것은 2인 이상의 사업자 각각으로부터 견적서를 제출받는 경우로 한정하여 해석하여야 한다(기획재정부 계약제도과-366, 2010. 11. 11. 참조).

또한 공사 「개인정보 보호규정」 제4조 제6항에 따르면 공사는 개인정보의 처리에 관한 정보주체의 동의를 얻은 경우라도 구체적인 업무의 특성 상 가능한 경우에는 특정 개인을 알아볼 수 없는 형태로 개인정보를 처리하여야 하고, 같은 조 제8항에 따르면 공사는 관계 법령에서 규정하고 있는 책임과 의무를 준수하고 실천함으로써 정보주체의 신뢰를 얻기 위하여 노력하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 수의계약 체결시 비교견적 절차 부적정

공사 ●●지사장 △△은 202#. #. ##.~202#. #. ##. ☆☆팀 팀원으로 근무하면서 해당 연구 용역을 담당하였다.

△△은 해당 연구 용역 추진을 위해 202#년 #월 ▼▼를 통해 적정 원가를 산출하였으며, 그 결과 부가가치세를 포함하여 50,762,000원이 산출되었다.

△△을 이를 기초로 예산 범위 내에서 해당 연구 용역을 수행할 업체를 수배하였는데, 이 때 수행업체는 50,327,929원으로 해당 연구 용역을 수행하겠다는 견적서를 제출하였다.

그러나 다른 연구 기관은 과업 참여 의사를 밝히지 않아 견적도 제출 받지 못했는데,⁴⁾ 계약 행정 상 비교견적서가 필수였기 때문에 △△은 수행업체 측에 비교견적서도 제출해줄 것을 요청하였고,⁵⁾ 수행업체는 소속 연구원이자 해당 연구 용역 참여 인력 중 한 명인 ►►이 대표이사로 등재되어 있다가 202#. 12. 31. 이미 폐업한 업체인 ▷▷의 명의로 견적서를 제작하여 △△에게 제출하였다.

4) △△은 ♣♣, ♣♣ 社에 참여를 제안하며 과업내용서를 보내주었음

5) △△은 이미 원가계산을 마쳐 수행업체의 견적이 적정하다는 점이 입증되었기에 비교견적의 필요성이 크지 않다고 생각했다고 진술

이 때 △△은 ▷▷ 명의 비교견적서에 대해서는 별도의 검증을 실시하지 않았고, 그 결과 ▷▷이 사업자 등록 상 폐업 상태인 것을 파악하지 못한 채 해당 비교견적서를 활용하여 수행업체와 해당 연구 용역 계약을 체결하기 위한 기안문을 작성할 것을 같은 부서의 ♀♀에게 요청하였으며,⁶⁾ ♀♀는 기안문을 작성하여 팀장 및 실장의 결재를 받았다.

이와 같이 △△은 국가계약법의 취지와 다르게 수행업체에게 타 업체의 비교견적을 제출해줄 것을 요청함으로써 국가계약법이 정한 2인 이상으로부터의 견적 수취 제도의 취지를 퇴색시키는 결과를 초래하였다.

나. 민원 응대시 개인정보 처리 부적정

■■의 전직 연구원인 민원인은 2025. 4. 16. △△에게 본인이 해당 연구 용역에 참여하였는지를 문의하였는데, △△은 당시 해당 연구 용역에 참여하면서 △△과 회의를 하기도 했던 민원인이 본인의 해당 연구 용역 참여 여부를 묻는 것이 이상하다고 생각하면서도,⁷⁾ 마침 본인이 업무용 컴퓨터에 보관하고 있던 해당 연구 용역 관련 문서에서 참여 인력 현황을 보여주는 부분을 첨부 파일로 민원인에게 회신하였다.

그런데 해당 부분은 민원인뿐만 아니라 다른 연구원의 사진, 휴대전화, 이메일, 학력, 경력 정보가 포함되어 있었고, 이에 민원인은 공사의 개인정보 취급 실태를 문제 삼는 민원을 제기하였다.

6) △△은 기안 작성일 당시 질병휴가 중이어서 해당 문서를 기안할 수 없었음

7) 민원인은 본인이 해당 연구 용역 참여 인력으로 되어 있었지만 실제로는 투입되지 않았고 따라서 ■■이 인건비를 부정하게 지급받은 것이라고 주장하면서 국민권익위원회에 민원을 제기하였는데, 해당 민원의 증거 확보 차원에서 △△에게 관련된 문의를 한 것으로 보임

비록 민원인은 다른 연구원들과 함께 같은 연구 기관에서 근무하였기에 해당 정보는 해당 연구 용역 수행 당시 민원인이 접근 가능한 정보였던 것으로 보이고, 현재 민원인 외의 다른 연구원이 본인의 개인정보 유출에 대해 문제를 제기한 상황은 아니나, 민원인이 이메일 문의 당시 ■■■를 퇴사한 상태인 것은 민원 이메일을 자세히 읽어 보았다면 알 수 있었으므로,⁸⁾ △△은 본인이 보유한 해당 연구 용역 참여 인력 정보를 민원인에게 제공하기에 앞서 첨부파일 없이 당시 상황에 대해 본인이 기억하는 대로 답변만 하거나, 민원인이 아닌 다른 연구원의 정보는 특정 개인을 알아볼 수 없는 형태로 처리하여 제공하거나, 본인은 더 이상 해당 부서에서 근무하고 있지 않으므로 담당 부서에 문의하여 공식적으로 답변을 받을 것을 안내하는 등의 주의 의무를 다하였어야 하나 직접 연구 용역 참여 인력 정보를 아무런 처리 없이 제공하는 방식으로 응대하여 타 연구원의 개인정보가 민원인에게 제공되는 문제가 발생하였다.⁹⁾

관계자 의견

△△은 감사 결과에 이의를 제기하지 않으면서, 다만 당시에 비교견적을 받기 위한 노력을 한 점, 학술연구 용역은 견적금액이 대부분 인건비인데 그 단가는 기획재정부 계약예규로 정해져 있어 견적금액 차이가 크게 나지 않는데다 그 특성상 가격만 고려하여 최저가 업체와 계약하는 것이 최선도 아닌 점, 이미

8) 민원인은 본인을 해당 연구를 수행한 기관의 ‘전’ 컨설턴트라고 소개하고 있음

9) 이에 대해 민원인은 본 건이 개인정보처리자는 정보주체의 동의를 받은 경우에 한해 정보주체의 개인정보를 제3자에게 제공할 수 있다는 내용의 「개인정보 보호법」 제17조 제1항 위반이라고 주장하였으나, △△은 해당 연구 용역의 담당자에 불과할 뿐 공사 전체를 대표하는 개인정보처리자가 아니어서 해당 조항 적용은 어려움

원가계산을 하여 수행업체 견적의 적절성을 검증한 점 등을 감안하여 줄 것을 요청하였다.

조치할 사항

한국관광공사 사장은 수의계약을 체결하면서 2인 견적서를 부적절하게 수령하고 민원 응대 시 민원인 외 타인의 개인정보가 노출되도록 한 관련자에게 주의를 촉구하시기 바랍니다.(주의)